

1502890-26.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... equiparados aos crimes de roubo e tráfico de drogas, como se verá adiante, de acordo com o réu, a arma de fogo cuja apreensão ensejou este processo foi usada num dos roubos praticados por ele e pela adolescente. A apreensão, portanto, é lícita. Mas ainda que assim não fosse, a apreensão seria lícita porque o ingresso na residência era autorizado e uma vez que os policiais iniciaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502890-26.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502890-26.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Réu:

GUILHERME REYNALDO OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

GUILHERME REYNALDO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 16, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03 porque no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 7h30, na Rua José Henrique dos Santos, 31, Parque Imperial, nesta cidade e comarca de Barueri, possuía arma de fogo com numeração suprimida, municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 16 de dezembro de 2021 (fls. 55/56).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 23/24), assim como o laudo pericial da arma de fogo e munições (fls. 82/87).

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fl. 100).

O(A) ré(u) foi citado(a) (fl. 104) e apresentou defesa preliminar (fls. 114/115), mas ela foi rejeitada e designou-se audiência de instrução (fl. 117). Durante a instrução houve oitiva de testemunha(s) e depois foi realizado o interrogatório do réu (fls.148/149, 168/169 e 172).

As partes apresentaram alegações finais (fls.174/179 e 183/184).

É o relatório. Decido.

Segundo constou da denúncia, no dia dos fatos a polícia civil foi até a casa situada na Rua José Henrique dos Santos, 31, para cumprir mandado de busca e apreensão de adolescente e de objetos. No local, foram recebidos pela adolescente L. e pelo réu. Em buscas pelo local, os policiais encontraram sob o colchão um revólver calibre .38, numeração suprimida, carregado com 6 munições, o qual o réu

disse que lhe pertencia. Também consta que foram apreendidos no local um celular produto de roubo e um simulacro de submetralhadora, que seriam da adolescente. Consigno, inicialmente, embora o mandado de busca e apreensão expedido nos autos 1515666 81 2021 visasse a apreensão de objetos relacionados a atos infracionais equiparados aos crimes de roubo e tráfico de drogas, como se verá adiante, de acordo com o réu, a arma de fogo cuja apreensão ensejou este processo foi usada num dos roubos praticados por ele e pela adolescente. A apreensão, portanto, é lícita. Mas ainda que assim não fosse, a apreensão seria lícita porque o ingresso na residência era autorizado e uma vez que os policiais iniciaram a diligência, tinham o dever legal de apreender objeto relacionado a crime permanente em curso que tivessem encontrado na casa. Trata-se do que a jurisprudência chama de serendipidade, que é o achado fortuito de coisas ilícitas que a polícia não foi ao local para procurar especialmente, mas que depois de ter encontrado ela deve apreender.

No caso, a arma de fogo foi apreendida e submetida à perícia, a qual constatou a eficácia dela, das munições e a supressão da numeração do artefato (fls. 82/87). Não há dúvida, portanto, acerca da materialidade do delito.

Acerca da autoria do crime também não há dúvida.

Embora o réu tenha negado a autoria do crime em juízo, o fez com versão inverossímil e que restou isolada nos autos. Ele sustentou que os policiais o surpreenderam no interior do imóvel em que estava com a adolescente L. Eles disseram que estavam indo atrás de L., mas que o levariam preso por estupro de vulnerável. Mencionou que havia apenas um simulacro de metralhadora que estava sob o colchão e que ele mesmo indicou onde é que ele estava aos policiais. Apesar disso, foi preso e levado à Delegacia. Nesse local o Delegado lhe perguntou o que poderia fazer para que se "livrasse" da acusação de estupro de vulnerável. Para esse fim, indicou um local onde haveria armas de fogo subtraídas de um veículo de empresa Glock, fabricante de armas. Os policiais foram ao local realizar a diligência no local, ocasião em que apreenderam uma arma, a mesma que ora é objeto de imputação ao réu. Mesmo tendo sido frutífera a diligência, não "tiraram" o estupro de vulnerável dele e ainda o fizeram assinar papéis. Achou que um deles era o mandado de prisão.

Ora, se havia mandado de prisão contra o réu, não havia necessidade alguma de os policiais forjarem um flagrante contra ele. E se esse era o intuito dos policiais, eles não o fariam imputando-lhe o crime de estupro de vulnerável porque eles sabem que, para configurá-lo, teria o réu que ter praticado atos de cunho sexual com menina de até 14 anos de idade, o que não era o caso de L. (fl.12).

As testemunhas Moisés e Airton declararam em juízo que são policiais civis e na data do fato diligenciaram na residência de uma adolescente para cumprir mandado de busca e apreensão da própria adolescente e de objetos eventualmente relacionados aos atos infracionais atribuídos a ela. No local foram atendidos pela jovem e pelo réu, namorado dela. Dentro do imóvel encontraram alguns objetos de interesse que a adolescente disse serem dela e sob o colchão um revólver, municiado, sem numeração, que o réu disse pertencer a ele, sem conhecimento da adolescente.

No que concerne aos fatos tratados nestes autos, a adolescente L. disse na polícia e em juízo que presenciou a diligência de busca e apreensão, realizada na casa de sua genitora. Mantinha relacionamento com o réu e ele estava no local naquele momento. Afirmou que a arma de fogo apreendida era de um conhecido que pedira para guardá-la no local.

Na polícia o réu confirmou que o revólver calibre .38 encontrado na residência era seu e mencionou que o utilizara para cometer outro crime, inclusive em concurso com a adolescente L.

Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 16 da Lei n. 10.826/03 tem pena-base de reclusão, de 3 a 6 anos, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, deve ser considerado o fato de que a arma estava municuada com seis cartuchos íntegros, o que representa risco mais intenso à incolumidade pública, ao passo que mera detenção do artefato desmunicado já caracterizaria o crime. Considero, ainda, como circunstância desfavorável a o fato de a arma estar guardada sob o colchão, na presença da adolescente. Ainda, segundo

o próprio réu, seguindo o que foi dito por um dos policiais, havia no local também um simulacro de metralhadora, a demonstrar o total envolvimento do réu com a criminalidade. Independentemente de qualquer conjetura sobre o envolvimento pregressivo dela em atos infracionais, inclusive em eventual coautoria com o réu, ele era o imputável e cabia a ele, detendo uma arma de fogo, lícita ou ilícita, zelar para que ela não estivesse acessível à adolescente.

Fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 03/02/2021, nos autos 1502265 60 2019, que tramitaram perante a 1ª Vara de Santana de Parnaíba (fls. 41/42). Concorre a atenuante da confissão espontânea, então exaspero a pena em 1/5, em vez de fazê-lo em 1/3, como procederia por analogia ao artigo 110 do Código Penal, perfazendo 6 anos de reclusão.

Não há nada a ser considerado na terceira fase de aplicação da pena.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu, portanto, fica consolidada em 6 anos de reclusão. Em razão da reincidência o regime inicial deve ser o fechado e o réu não tem direito à substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Preso desde 15 de dezembro de 2021 ele não tem direito à detração em sentença para modificação do regime inicial porque o período de prisão provisória é inferior à porcentagem da pena que ele teria de cumprir para progredir de regime.

Quanto à pena de multa, entendo que ela deve seguir o mesmo parâmetro adotado acima, de tal sorte que ela é fixada em 15 dias-multa, com o menor valor fixado em lei, haja vista o que foi dito acima acerca da condição financeira do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu GUILHERME REYNALDO OLIVEIRA DA SILVA como incurso(a) no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, ao cumprimento de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, assim como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Despesas processuais pelo(a) réu(u).

A conservação da arma de fogo já não interessa a estes autos, mas deixo de deliberar sobre a destruição dela porque o artefato pode ser pertinente para instrução de eventual processo criminal ou de apuração de ato infracional, embora pareça que este já foi resolvido (fls. 129). Comunique-se à autoridade policial. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Barueri, 8 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA